

予備独自問題 R2-22

(配点: 2)

月 日

月 日

被害者、又は被害者参加人（被害者参加制度における被害者参加人をいう。）に関する次のアからオまでの各記述のうち、誤っているものは幾つあるか。後記1から6までのうちから選びなさい。

ア. 被害者は、被害に関する心情その他の被告事件に関する意見を陳述することができ、裁判所は、その陳述を刑の量定のための証拠とすることができる。

イ. 被害者参加人は、当該被告事件についての刑事訴訟法の規定による検察官の権限の行使に関し、検察官に対して意見を述べることができ、この場合において、検察官は、当該権限を行使し又は行使しないこととしたときは、必要に応じ、当該意見を述べた者に対し、その理由を説明しなければならない。

ウ. 情状に関する事項についての証人の供述の証明力を争うために必要な事項についてその証人を尋問することの申出を被害者参加人から受けた検察官は、申出に係る尋問事項について自ら尋問する場合を除き、意見を付して、この申出を裁判所に通知するものとされている。

エ. 被害者参加人は、裁判所の許可を得て、刑事訴訟法の規定による意見の陳述をするため被告人に対して質問をすることができるが、裁判長は、その質問が既にされた質問と重複するとき、これを制限することができる。

オ. 被害者参加人は、裁判所の許可を得て、事実又は法律の適用について意見を陳述することができ、裁判所は、その陳述を犯罪事実の認定のための証拠とすることができる。

1. 0個 2. 1個 3. 2個 4. 3個 5. 4個 6. 5個

No168

被害者、被害者参加人

正答率

予備P2-22

正解

2

22%

ア 正しい

被害者等又は当該被害者の法定代理人は、公判期日において、被害に関する心情その他の被告事件に関する意見の陳述をすることができる（292条の2第1項）。被害に関する心情その他の被告事件に関する意見の陳述は、犯罪事実の認定のための証拠とすることはできない（292条の2第9項）。本条の意見陳述は、被害者参加人等による事実又は法律の適用についての意見陳述（316条の38第4項）が「証拠とはならない」とされているのとは異なり、量刑の一資料とすることができる。

イ 正しい

316条の35。被害者参加人又はその委託を受けた弁護士は、検察官に対し、当該被告事件についての刑事訴訟法の規定による検察官の権限の行使に関し、意見を述べることができる。この場合において、検察官は、当該権限を行使し又は行使しないこととしたときは、必要に応じ、当該意見を述べた者に対し、その理由を説明しなければならない。その趣旨は、検察官と被害者参加人等との間で密接な意思疎通を図らせるという観点から、被害者参加人等に意見申述権を認める一方で、検察官にこれに対する説明義務を負わせる点にある。

ウ 正しい

情状に関する事項についての証人の供述の証明力を争うために必要な事項についてその証人を尋問することの申出（316条の36第1項）を被害者参加人から受けた検察官は、申出に係る尋問事項について自ら尋問する場合を除き、意見を付して、この申出を裁判所に通知するものとする（同条第2項）。その趣旨は、被害者等の心情を尊重して、情状に関する事項に限り、証人に対する尋問を認めるとともに、尋問の申出を検察官に対して行わせることにより、検察官と被害者参加人等との間で事前に意思疎通を図らせ、もって被害者参加人等による尋問を適切に行わせる点にある。

エ 正しい

316条の37第1項、3項、295条1項前段。裁判所は、被害者参加人又はその委託を受けた弁護士から、その者が被告人に対して質問することの申出があるときは、被告人又は弁護人の意見を聴き、被害者参加人又はその委託を受けた弁護士が刑事訴訟法の規定による意見の陳述をするために必要があると認める場合であって、審理の状況、申出に係る質問をする事項の内容、申出をした者の数その他の事情を考慮し、相当と認めるときは、申出をした者が被告人に対してその質問を発することを許す（316条の37第1項）。その趣旨は、被害者参加人等が被告人に対して直接質問することを認めることにより、被害者等の名誉の回復や被害からの立ち直りに資する点にある。そして、裁判長は、被害者参加人等のする質問が既にした尋問と重複するときは、これを制限することができる（316条の37第3項、295条1項前段）。その趣旨は、訴訟の円滑な進行を図る点にある。

オ 誤っている

316条の38第1項、4項。裁判所は、被害者参加人又はその委託を受けた弁護士から、事実又は法律の適用について意見を陳述することの申出がある場合、審理の状況、申出をした者の数その他の事情を考慮し、相当と認めるときは、公判期日において、検察官の意見の陳述の後に、訴因として特定された事実の範囲内で、申出をした者がその意見を陳述することを許す（316条の38第1項）。意見陳述は、「証拠とはならない」（同条4項）から、犯罪事実の認定のための証拠とすることはできない。被害者参加人等による意見の陳述は、純然たる主張としてなされるものであるからである。

以上により、誤っている記述はオの1個であり、したがって、正解は肢2となる。